

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5337/2540

นางสาว สุนีย์ โรจน์เศรษฐพงศ์ กับพวก

โจทก์

นาย เต็ม ดวง คิ้ว พอ จิต กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 538

ป.วิ.พ. มาตรา 237, มาตรา 240, มาตรา 247

จำเลยที่ 1 ตกลงซื้อที่ดินและอาคารพิพาทจากโจทก์ที่ 1 รวม 4 คูหา และเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพิพาทจำเลยที่ 1 ขอให้โอนใส่ชื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย โจทก์ที่ 1 จึงโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยทั้งแปดถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และในการตกลงซื้อที่ดินและอาคารพิพาทดังกล่าวจำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้ท้ายสัญญาจะซื้อจะขายยินยอมให้โจทก์ที่ 1 หรือตัวแทนติดตั้งป้ายโฆษณาบนพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทมีกำหนด 30 ปี โดยไม่มีค่าตอบแทน ต่อมาจำเลยทั้งแปดได้ทำสัญญาให้โจทก์ที่ 2 เช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณามีกำหนด 30 ปี ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินเอกสารหมายเลข จ.10 ซึ่งเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ที่ 2 และจำเลยทั้งแปดมีเจตนาที่จะจดทะเบียนการเช่าและได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าพนักงานแล้วแต่ไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าให้เสร็จในวันเดียวกันได้เพราะต้องประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านก่อนมีกำหนดเวลา 30 วัน แต่ในระหว่างนั้นจำเลยทั้งแปดได้ขอยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 2 ดำเนินการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวแทนจำเลยทั้งแปด เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 2 ไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าได้ จึงเป็นการไม่ชอบ การที่โจทก์ที่ 2 ฟ้องร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการ

เช่า จึงเป็นการขอให้จำเลยทั้งแปดปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้การเช่าได้มีการจดทะเบียนซึ่งจะทำให้มีผลบังคับเต็มตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า กรณีมิใช่การฟ้องร้องขอให้บังคับตามสัญญาเช่าหรือโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าซึ่งฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เพียง 3 ปี โจทก์ที่ 2 จึงฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเช่าได้ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 และโจทก์ที่ 2 มีสิทธิได้รับค่าเสียหายไปจนกว่าจำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์ที่ 2 ที่จำเลยทั้งแปดแก้ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 ไม่ได้รับความเสียหายขอให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ในส่วนค่าเสียหายนั้นเป็นการขออนอกเหนือไปจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ต้องกระทำโดยยื่นคำฟ้องฎีกา จะขอมาในคำแก้ฎีกาหาได้ไม่ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพาณิชย์เลขที่ 240/5, 240/6, 240/9 และ 240/10 หมู่ที่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 238400, 238401, 230977 และ 230910 มีกำหนด 30 ปี ให้แก่โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยทั้งแปดทำหนังสือยินยอมให้โจทก์ที่ 2 ติดตั้งป้ายโฆษณาบนพื้นที่ดาดฟ้าดังกล่าวมีกำหนด 30 ปี หากจำเลยทั้งแปดไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและให้ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งแปดจะจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์ที่ 2

จำเลยทั้งแปดให้การต่อสู้คดีว่า สัญญาเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทไม่ผูกพันจำเลยทั้งแปด ต่อมาจำเลยที่ 1 มีหนังสือยกเลิกการมอบอำนาจต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

และร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน การติดตั้งป้ายโฆษณาของโจทก์ที่ 1 ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยทั้งแปดจึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพาณิชย์เลขที่ 240/5, 240/6, และ 240/10 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 238400, 238401, 230977 และ 230910 ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ละคนให้แก่โจทก์ที่ 2 หากจำเลยทั้งแปดไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 72,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและให้ใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องยกฟ้องโจทก์ที่ 1

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งแปดใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป แต่ค่าเสียหายส่วนนี้ให้คิดได้ไม่เกิน 3 ปี ตามที่โจทก์มีสิทธิตามสัญญาเช่าให้ยกคำขอของโจทก์ที่ว่าให้จำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพาณิชย์เลขที่ 240/5, 240/6, 240/9 และ 240/10 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 238400, 238401, 230977 และ 230910 หากจำเลยทั้งแปดไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 ตกลงซื้อที่ดินและอาคารพิพาทจากโจทก์ที่ 1 รวม 4 คูหา ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.4 (ล.1 ถึง ล.4) และเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารพิพาทจำเลยที่ 1 ขอให้โอนใส่ชื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 รวมกับจำเลยที่ 1 ด้วย โจทก์ที่ 1 จึงโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยทั้งแปดถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ในการตกลงซื้อ ที่ดินและอาคารพิพาทดังกล่าวจำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้ท้ายสัญญาจะซื้อจะ ขายยินยอมให้โจทก์ที่ 1 หรือตัวแทนติดป้ายโฆษณาบนพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทมี กำหนด 30 ปี โดยไม่มีค่าตอบแทนและต่อมาจำเลยทั้งแปดได้ทำสัญญาให้โจทก์ที่ 2 เข้าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณามีกำหนด 30 ปี ตามสัญญาเช่า ทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.10 โจทก์ที่ 2 ได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้า พนักงานที่ดินแล้ว แต่ไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าในวันนั้นได้เพราะเจ้าพนักงาน ที่ดินต้องประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านมีกำหนด 30 วัน จำเลยทั้งแปดจึงทำ หนังสือมอบอำนาจให้นางสุกัญญา ฤกษ์อำนวยชัย ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนการเช่าแทนแต่ในระหว่างนั้นจำเลยทั้งแปดได้ขอ ยกเลิกการมอบอำนาจดังกล่าวและเมื่อครบกำหนดตามที่เจ้าพนักงานที่ดินประกาศ จำเลยทั้งแปดไม่ไปจดทะเบียนการเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทให้โจทก์ที่ 2

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ 2 ประการแรกว่าโจทก์ที่ 2 พ้อง บังคับให้จำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพิพาทเพื่อติดตั้งป้าย โฆษณามีกำหนดเวลา 30 ปี ได้หรือไม่ เห็นว่าสัญญาเช่าที่โจทก์ที่ 2 กับจำเลยทั้งแปด ทำไว้ตามเอกสารหมาย จ.10 นั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติธรรมคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ว่า เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์ที่ 2 และจำเลยทั้งแปดมีเจตนาที่จะจด ทะเบียนการเช่าและได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าพนักงานแล้วแต่ไม่ สามารถจดทะเบียนการเช่าให้เสร็จในวันเดียวกันได้เพราะต้องประกาศให้ผู้มีส่วนได้ เสียคัดค้านก่อนมีกำหนดเวลา 30 วัน การที่จำเลยทั้งแปดได้ขอยกเลิกหนังสือมอบ อำนาจที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 2 ดำเนินการจดทะเบียนการเช่า ดังกล่าวแทนจำเลยทั้งแปดในเวลาต่อมาเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 2 ไม่สามารถจดทะเบียน

การเข้าได้นั้นจึงเป็นการไม่ชอบ ดังนั้น การที่โจทก์ที่ 2 ฟ้องร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเข้าจึงเป็นการขอให้จำเลยทั้งแปดปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้การเข้าได้มีการจดทะเบียนซึ่งจะทำให้มีผลบังคับได้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า กรณีมิใช่การฟ้องร้องขอให้บังคับตามสัญญาเช่าหรือโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าซึ่งฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เพียง 3 ปี ดังที่จำเลยทั้งแปดอ้าง โจทก์ที่ 2 จึงฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเข้าได้ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า ค่าเสียหายเป็นรายเดือนนับถัดจากวันฟ้องนั้น โจทก์ที่ 2 มีสิทธิได้รับไปจนกว่าจำเลยทั้งแปดจะจดทะเบียนการเข้าให้แก่โจทก์ที่ 2 หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยทั้งแปดไม่ไปจดทะเบียนการเข้าให้โจทก์ที่ 2 ย่อมเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 2 ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์บนดาตฟ้าอาคารพิพาทได้ ทำให้โจทก์ที่ 2 เสียหาย โจทก์ที่ 2 จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายไปจนกว่าจำเลยทั้งแปดจะจดทะเบียนการเข้าให้โจทก์ที่ 2

อนึ่ง ที่จำเลยทั้งแปดแก้ไกว่า โจทก์ที่ 2 ไม่ได้ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ในส่วนค่าเสียหายนั้น เป็นการขออนอกเหนือไปจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ต้องกระทำโดยยื่นคำฟ้องฎีกา จะขอมาในคำแก้ไวกฎีกาหาได้ไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ